

劳动合同

劳动合同编号：EMP-2024-0067

甲方（用人单位）与乙方（劳动者）根据有关法律法规，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，双方共同遵守。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。乙方入职时已阅读并确认甲方的员工手册与考勤、保密、廉洁等相关管理制度；乙方在合同履行期间应遵守甲方依法制定的规章制度，甲方变更规章制度涉及乙方切身利益的，应依法履行民主程序并公示。

第一条 合同期限与工作岗位：本合同为固定期限劳动合同，合同期限自2024年7月1日起至2027年6月30日止，共计三十六个月。乙方的工作岗位为数据分析工程师，工作地点为本市高新区智造园甲方办公场所；甲方因经营需要调整乙方工作岗位的，应与乙方协商一致并书面变更本合同。乙方应按照岗位职责要求完成工作任务，甲方为乙方提供必要的工作条件与劳动保护。

第二条 试用期：本合同的试用期为三个月，自2024年7月1日起至2024年9月30日止。试用期内，乙方工资按转正后工资标准的百分之八十执行；乙方转正后月工资为人民币12000元，试用期月工资为人民币9600元。试用期内乙方被证明不符合录用条件的，甲方可以解除本合同并说明理由；试用期届满前，甲方应对乙方进行转正考核，考核通过的自试用期届满次日起按转正工资标准执行。

试用期包含在合同期限内。甲方不得在试用期内随意延长试用期或重复约定试用期；乙方在试用期内解除本合同的，应提前三日通知甲方。

第三条 工作时间与休息休假：甲方实行标准工时制，乙方每周工作四十小时，具体上下班时间按甲方考勤制度执行；甲方安排乙方加班的，应依法支付加班费或安排补休。乙方依法享有法定节假日、休息日，并按累计工作年限享受带薪年假：累计工作满一年不满十年的，每年享有带薪年假5天。年休假原则上在当年度内安排，确因工作需要无法安排的，经乙方同意可顺延至次年第一季度，逾期未休且未安排补休的，甲方按规定支付未休年休假工资报酬。

乙方因病或非因工负伤需要停止工作医疗的，应按甲方制度办理请假手续，医疗期及病假工资按有关规定执行。

第四条 保密与竞业限制：乙方在职期间及离职后，对因工作知悉的甲方商业秘密与技术秘密负有保密义务，不得擅自使用或披露。经双方协商，乙方属于负有保密义务的人员，适用竞业限制条款：乙方离职后竞业限制期限为12个月，竞业限制范围为本市同行业竞争企业，竞业限制经济补偿标准为乙方离职前十二个月平均月工资的百分之三十，按月支付；乙方违反竞业限制约定的，应按约定向甲方支付违约金。

竞业限制补偿自乙方离职之日起按月发放，甲方超过三个月未支付补偿的，乙方可以书面通知甲方解除竞业限制约定。

第五条 离职与通知：乙方提前解除本合同的，应提前三十日以书面形式通知甲方；试用期内解除的，提前三日通知即可。乙方在通知期内应继续履行岗位职责并按规定办理工作交接；甲方应在解除或终止劳动合同时一次性结清乙方工资，并在解除或终止之日起十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续、出具解除或终止劳动合同的证明。甲方依法解除本合同的，应事先将理由通知工会并听取意见，按规定支付经济补偿的，应一并结清。